



Guía de Mantenimiento para tu LLC

Todo lo que necesitas saber para mantener tu
LLC activa y en regla

proyecto-polaris.com

CONTEXTO

Tu LLC no genera renta en EE.UU. — y aun así tienes obligaciones

La mayoría de nuestros clientes tiene una LLC constituida en Estados Unidos pero opera desde fuera del país. No tienen empleados en EE.UU., no tienen oficina física allí y todos sus clientes son extranjeros. Es lo que se llama una LLC sin **ECI** (Effectively Connected Income) y sin **Nexus**.

ECI significa renta efectivamente conectada con EE.UU.: ingresos por trabajo realizado en suelo americano o servicios prestados a clientes residentes en EE.UU.

Nexus es el vínculo fiscal con un estado concreto: tener empleados allí, una oficina, un almacén o superar ciertos umbrales de ventas en ese estado.

Si no tienes ni ECI ni Nexus, no tributes renta federal en EE.UU. Eso está bien. Pero eso no significa que no tengas nada que hacer. Existen obligaciones de mantenimiento tanto a nivel estatal como federal que debes cumplir cada año para que tu LLC siga activa y en buen estado.

¿Por qué importa cumplir?

Una LLC disuelta o en mal estado pierde su protección legal. Perderías la separación entre tu patrimonio personal y el de la empresa, y podrías tener problemas para abrir cuentas bancarias, firmar contratos o vender la LLC en el futuro.

En las páginas siguientes tienes un resumen claro de todo lo que debes hacer, cuándo y cuánto cuesta.

OBLIGACIONES ESTATALES

Qué debes hacer en tu estado cada año

Las obligaciones varían según el estado donde constituiste tu LLC. Estos son los cuatro estados más habituales entre nuestros clientes:

td>Antes del 1 de enero de cada año (fecha de aniversario de la LLC)

Estado	Informe anual	Cuándo	Coste	Franchise Tax
Wyoming	Sí	Mínimo \$60 (sobre activos en WY)	No	
Delaware	Sí	Antes del 1 de junio	\$300 fijos	No (para LLC)
Florida	Sí	Entre el 1 de enero y el 1 de mayo	\$138.75	No
New Mexico	No	—	\$0	No

⚠ IMPORTANTE

No presentar el informe anual a tiempo conlleva multas y, en muchos casos, la disolución administrativa de tu LLC. En Florida, si no presentas antes del 1 de mayo, el estado disuelve la LLC ese mismo año.

Agente Residente

Todos los estados exigen que tu LLC tenga un Agente Residente (Registered Agent) con dirección física en ese estado. Su función es recibir notificaciones legales en tu nombre. El coste habitual es entre \$50 y \$150 al año. Si no renuevas este servicio, tu LLC puede quedar en estado irregular aunque hayas pagado el informe anual.

OBLIGACIONES FEDERALES — IRS

Lo que debes presentar ante el IRS cada año

Aunque tu LLC no tribute renta en EE.UU., el IRS requiere que presentes ciertos formularios informativos cada año fiscal. Qué formulario corresponde depende de cuántos miembros tiene tu LLC:

Tipo de LLC	Formulario IRS	Fecha límite	¿Multa por no presentar?
Single Member (1 socio)	Form 5472 + Pro Forma 1120	15 de abril (o 15 de octubre con extensión)	Sí — \$25,000 por año
Multi Member (2+ socios)	Form 1065	15 de marzo (o 15 de septiembre con extensión)	Sí — \$220 por socio/mes

¿Cuándo hay que presentar si la LLC no tuvo actividad?

Igualmente. El IRS exige la presentación aunque la LLC no haya tenido ninguna transacción durante el año. La excepción es si la LLC no ha realizado ninguna transacción reportable — pero es un concepto muy técnico que conviene verificar con un asesor.

Año fiscal

Por defecto, el año fiscal de una LLC coincide con el año calendario: del 1 de enero al 31 de diciembre. Puedes elegir un año fiscal diferente, pero requiere aprobación del IRS y tiene implicaciones adicionales. Para la mayoría de LLCs de no residentes, el año calendario es la opción correcta.

Extensión de plazo

Puedes solicitar una extensión automática presentando el Form 7004 antes de la fecha límite original. La extensión no aplaza el pago de impuestos si los hubiera, solo el plazo de presentación.

¿Quién presenta?

Lo habitual es contratar a un CPA (Certified Public Accountant) especializado en no residentes. El coste varía entre \$300 y \$800 anuales dependiendo de la complejidad de la LLC.

CONCEPTOS CLAVE

EIN, Agente Residente y BOI

EIN — Employer Identification Number

El EIN es el número de identificación fiscal de tu LLC ante el IRS. Es equivalente al CIF de una empresa española o el RUC en Latinoamérica. Lo necesitas para abrir cuentas bancarias en EE.UU., contratar servicios, presentar declaraciones fiscales y firmar contratos en nombre de la LLC.

El EIN se obtiene una sola vez al constituir la LLC y no caduca. Si lo pierdes, puedes solicitarlo de nuevo al IRS mediante carta o llamando directamente al servicio internacional del IRS.

Agente Residente (Registered Agent)

Toda LLC debe tener en todo momento un Agente Residente activo en el estado de constitución. Es la persona o empresa que recibe en tu nombre notificaciones legales, demandas y comunicaciones del estado.

Si tu agente deja de operar o cancelas el servicio sin designar uno nuevo, el estado puede suspender o disolver tu LLC. Renueva este servicio cada año junto con el informe anual.

BOI — Beneficial Ownership Information

Desde 2024, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) exige que la mayoría de LLCs registren quiénes son sus propietarios reales (beneficial owners). Este registro se llama BOI Report.

Plazos BOI:

- LLCs constituidas antes del 1 de enero de 2024: tenían hasta el 1 de enero de 2025 para presentar.
- LLCs constituidas en 2024 o después: tienen 90 días desde la constitución para presentar.
- Cambios en la propiedad o datos de los socios: 30 días para actualizar el registro.

La presentación es gratuita y se hace directamente en la web de FinCEN. Si no presentas, las multas son de \$500 por día de retraso.

RIESGOS

Qué pasa si no cumples

El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento tiene consecuencias reales. Aquí van las más habituales:

- **Disolución administrativa:** el estado disuelve tu LLC por falta de informe anual o de agente residente. Recuperarla requiere pagar multas atrasadas y tasas de reinstatement, que en algunos estados superan los \$500.
- **Multa del IRS por no presentar el Form 5472:** \$25,000 por año fiscal no declarado. El IRS la aplica de forma automática.
- **Multa por no presentar el Form 1065:** \$220 por socio por cada mes de retraso, hasta un máximo de 12 meses.
- **Multa BOI (FinCEN):** \$500 por día desde que se supera el plazo, con un máximo que puede llegar a \$10,000 más posibles cargos penales en casos graves.
- **Pérdida de la protección de responsabilidad limitada:** si un tribunal considera que no has mantenido la LLC correctamente (piercing the corporate veil), tu patrimonio personal puede quedar expuesto a las deudas de la empresa.
- **Problemas bancarios:** muchos bancos cierran cuentas asociadas a LLCs en estado irregular o disueltas.
- **Dificultad para cerrar o vender la LLC:** una LLC con historial de incumplimientos es mucho más difícil de vender o liquidar correctamente.

CÓMO EVITARLO

Agenda un recordatorio anual para cada fecha límite de tu estado. Contrata un CPA que se encargue de los formularios del IRS y mantén tu agente residente activo. El coste anual total de mantenimiento de una LLC bien gestionada ronda los \$500–\$900 dependiendo del estado y la complejidad fiscal.

PROYECTO POLARIS

¿Necesitas ayuda con tu LLC?

En Proyecto Polaris llevamos años ayudando a emprendedores hispanohablantes a constituir y mantener LLCs en Estados Unidos desde fuera del país. Conocemos bien la casuística de los no residentes: sin ECI, sin Nexus, sin presencia física en EE.UU.

Si tienes dudas sobre tu situación concreta, si necesitas revisar si tu LLC está al día o si quieres delegar el mantenimiento anual, estamos para ayudarte.

Cuéntanos tu caso y te asesoramos sin compromiso.

Sin jerga, sin rodeos — directo al grano.

[Consulta gratuita → proyecto-polaris.com/contacto.html](https://proyecto-polaris.com/contacto.html)